

	CAFÉ FOZ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 51.267.733/0001-28 R. GIUSEPPE CARUSO McDONALD, 645 FOZ DO IGUAÇU PR. comercial@cafecinfoz.com CONTRATO PARTICULAR DE COMODATO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS
---	--

Pelo presente instrumento particular de contrato de comodato, as partes abaixo qualificadas, tem entre si justo, certo e contratado na melhor forma de direito, o seguinte nas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

1. FORNECEDOR:

Nome: CAFÉ FOZ EQUIPAMENTOS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.190.005/0001-27
Endereço: R. GIUSEPE CARUSO MACDONALD, 645
Tel: (45) 3522 2144

2. CLIENTE:

Fantasia: SANMA HOTEL
Nome: TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA
CNPJ: 77.766.483/0001-64
Endereço: Rodovia das Cataratas 12280 – cep 85859-899 – Foz do Iguaçu - PR
Telefone: 45 – 3521.8088 (Central) / 3521.8052 (compras) 3521.8056 (financeiro)

3. EQUIPAMENTO:

I (uma) máquina de café expresso profissional 2 grupos com moinho de café eletrônico.
I Máquina de café multe bebidas modelo Jade solúvel, doravante denominados ("EQUIPAMENTOS"), no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Este contrato baliza quaisquer comodatos acordados entre FORNECEDOR E CLIENTE, sendo necessária a inclusão de uma nova página para cada nova instalação a ser realizada.



 Café & Cia MÁQUINAS DE CAFÉ	CAFÉ FOZ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 51.267.733/0001-28 R. GIUSEPPE CARUSO McDONALD, 645 FOZ DO IGUAÇU PR. comercial@cafefoz.com CONTRATO PARTICULAR DE COMODATO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS
---	---

Cláusula 1ª – O **FORNECEDOR** se comprometerá a fornecer, mediante aquisição pelo **CLIENTE**, do produto de sua representação denominada (insumos para máquina de café), com valor conforme tabela vigente, valor este que será reajustado sempre que necessário pelo fornecedor.

Cláusula 2ª – O **FORNECEDOR** se compromete a enviar técnicos e profissionais especializados, quando necessário, para dar manutenção em até 48 horas do chamado. É sempre interesse do **FORNECEDOR** manter a máquina em pleno funcionamento para extração do café.

Cláusula 3ª – O **CLIENTE**, durante a vigência desse contrato, em contrapartida ao preço e às vantagens especiais conseguidas, compromete-se a adquirir, utilizar e comercializar com exclusividade a quantidade mínima mensal estimada de

15 kg (quinze kilos) de café em grão marca DELTA'

20kg de leite pó

20kg de chocolate pó

10kg de café solúvel Liofilizado

10kg de capuccinos

50kg de café pó moído a vácuo.

considerando a média anual, dos insumos para máquina de café, ou utilizar demais insumos contidos no portfólio do fornecedor ficando-lhe vedada a utilização ou degustação de outros cafés nas máquinas do FORNECEDOR, fato considerado falta grave, capaz de ensejar a aplicação das consequências da Cláusula 6ª abaixo. Se o **CLIENTE** não atender ao consumo mínimo mensal estipulado, deverá pagar a taxa de aluguel mensal do equipamento no valor de R\$850,00 (Oitocentos e cinquenta reais). Pelos equipamentos.

Cláusula 4ª : DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE COM O EQUIPAMENTO.

4.1. Constituem obrigações do CLIENTE:

- i. Manter em perfeitas condições de uso o equipamento que recebeu, usando-o, exclusivamente, em seu estabelecimento e dependências;
- ii. Conservar devidamente o equipamento, não podendo vendê-lo, caucioná-lo, alugá-lo a terceiros ou sublocá-los, ceder seus direitos sobre o mesmo e nem onerá-lo sob qualquer forma de direito, vez que se restringe a seu uso exclusivo;
- iii. Seguir rigorosamente as instruções de uso e operação do equipamento em conformidade com as instruções do fabricante, sendo considerado mau uso do equipamento as hipóteses de funcionamento sem água, uso de rede elétrica na voltagem incorreta, falta de limpeza diária, uso de insumos inadequados que comprometam o bom funcionamento do equipamento e a quebra dos botões de acionamento do equipamento;
- iv. Confiar exclusivamente Ao **FORNECEDOR** todos os serviços de manutenção e reparos do equipamento, objeto deste contrato.
- v. Indenizar a locadora no valor total do equipamento que consta na cláusula primeira nos casos de: perda, roubo/furto, extravio ou destruição total do equipamento por qualquer ação.
- vi. Evitar contaminação do equipamento por pragas. Em caso de contaminação, será cobrado do locatário R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) pela dedetização e higienização do equipamento.
- vii. Substituir os filtros de água do equipamento a cada 6(seis) meses ou solicitando junto ao fornecedor para este substituir, arcando o cliente com os custos dos refs e mão de obra. O não cumprimento desta cláusula e possíveis danos ao equipamento serão de responsabilidade do cliente.

 CAFÉ & CIA MÁQUINAS DE CAFÉ	CAFÉ FOZ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 51.267.733/0001-28 R. GIUSEPPE CARUSO McDONALD, 645 FOZ DO IGUAÇU PR comercial@cafefoz.com CONTRATO PARTICULAR DE COMODATO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS
--	--

viii. Fica o fornecedor isento de qualquer responsabilidade ou ônus por acidentes causados por mau uso do equipamento ou reparos técnicos executado por pessoas não autorizadas.

Cláusula 5ª – Se o **CLIENTE** inadimplir os pagamentos, vender, arrendar ou mudar de endereço, antes do término deste acordo, obriga-se a informar o comprador ou arrendador das existências desse contrato e que este está assumindo todas as obrigações nele convencionadas, sob pena de dar causa à rescisão desse contrato, incidindo nas penalidades da cláusula 6ª abaixo, sem prejuízo das demais perdas e danos eventualmente verificados e levantados.

Cláusula 6ª – O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretirável, obrigando as partes e seus sucessores ao seu cumprimento integral. E no caso de rescisão antecipada por ato do **CLIENTE**, este deverá ressarcir o investimento realizado pelo **FORNECEDOR**, sem prejuízo de outros danos ocasionados, comprometendo-se e desde já autorizando a emissão de cobrança bancária automática do valor pró-rata, com relação ao tempo para término de contrato, de:

- 100% do valor referente ao consumo mínimo mensal de produtos dos meses restantes.

Cláusula 7ª – No caso do cancelamento deste contrato pelo **FORNECEDOR**, este deverá formalizar por carta e/ou e-mail ao **CLIENTE** com antecedência mínima de 30 dias, devendo continuar fornecendo os insumos nos preços e condições de mercado.

Cláusula 8ª – O presente instrumento é celebrado a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogado automaticamente por mais 12 (doze) meses, sem a formal manifestação em contrário de qualquer das partes.

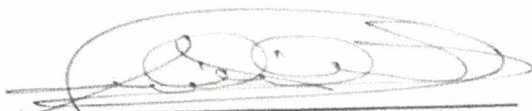
Cláusula 9ª – Fica eleito o Foro da Comarca de FOZ DO IGUAÇU PR, para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou controvérsia oriunda da interpretação do presente instrumento.

E por se acharem justos e contratados, assinam o instrumento em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

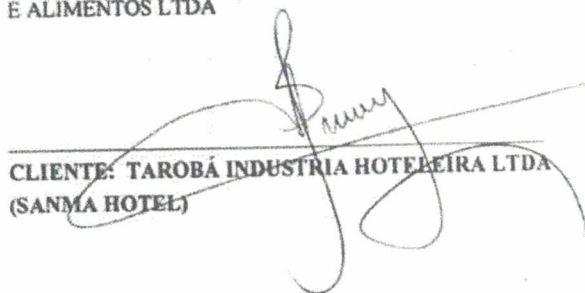
FOZ DO IGUAÇU, 2 de abril de 2024.



 CAFÉ & CIA MÁQUINAS DE CAFÉ	CAFÉ FOZ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 51.267.733/0001-28 R. GIUSEPPE CARUSO McDONALD, 645 FOZ DO IGUAÇU PR comercial@cafefoz.com CONTRATO PARTICULAR DE COMODATO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS
--	---



**FORNECEDOR: CAFÉ FOZ EQUIPAMENTOS
E ALIMENTOS LTDA**



**CLIENTE: TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA
(SANMA HOTEL)**